TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Legislación

Trabajo Practico Laboral IT

Actividad 1 – Análisis del vínculo laboral

Analizar la situación de los integrantes del equipo.

Preguntas:

¿Qué tipo de relación laboral tiene cada desarrollador?

- Desarrollador 1: Relación de dependencia típica.
- Desarrollador 2: Relación de dependencia encubierta (figura formalmente como monotributista pero cumple condiciones de empleado subordinado).
- Desarrollador 3: Contratación comercial por proyecto / freelance.

¿Existe alguna situación irregular?

Sí, la del segundo desarrollador. Al existir subordinación jurídica (recibe órdenes), habitualidad y cumplimiento de horario fijo, se configura una relación de dependencia no registrada según la realidad de los hechos, vulnerando la normativa laboral.

¿Qué diferencias hay entre relación de dependencia, freelance y contratación por proyecto?

- Relación de dependencia: Implica subordinación técnica/jurídica, cumplimiento de directivas y horarios fijos, con aportes, beneficios y protección legal.
- Freelance: Total autonomía operativa y horaria, trabajo con múltiples clientes, asume sus propios riesgos y usa sus propios recursos.
- Contratación por proyecto: Vínculo comercial acotado a un entregable o plazo específico, combinando cierta autonomía con requerimientos puntuales del cliente y finalizando al entregar el trabajo.

¿Qué riesgos existen en una relación mal definida?

- Para la empresa: Demandas laborales por despido o falta de registro, multas económicas y reclamos retroactivos de aportes y cargas sociales.
- Para el trabajador: Pérdida de beneficios sociales, vacaciones pagas, indemnizaciones y desprotección ante contingencias laborales.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Actividad 2 – Teletrabajo y condiciones laborales

Analizar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo remoto.

Preguntas:

¿Se respetan las condiciones del teletrabajo según la legislación?

No se respeta la Ley N.º 27.555 de Teletrabajo, ya que no se garantizan las condiciones mínimas ni la provisión obligatoria de recursos a los trabajadores subordinados

¿Se cumple el derecho a la desconexión digital?

No se cumple. Se envían comunicaciones fuera de la jornada habitual y no existen límites definidos, vulnerando el descanso legítimo.

¿Qué obligaciones del empleador no se están cumpliendo?

- Proveer equipamiento y herramientas adecuadas de trabajo.
- Compensar gastos de conectividad/servicios.
- Delimitar y respetar la jornada de trabajo establecida.

¿Qué problemas genera la falta de organización en el teletrabajo?

- Dificultad para separar el ámbito personal del profesional.
- Fatiga laboral por disponibilidad permanente.
- Desorganización en entregas y deterioro del clima de trabajo por comunicaciones invasivas fuera de término.

Actividad 3 – Confidencialidad y datos

Analizar el uso de la información dentro del proyecto.

Preguntas:

¿Es correcta la conducta del desarrollador que descarga la base de datos?

Es incorrecta e indebida. El acceso a los datos de la empresa no otorga derecho a utilizarlos para fines personales o ajenos al proyecto.

¿Qué tipo de obligación se está incumpliendo?

Se incumplen el deber de confidencialidad y reserva, la limitación de uso por finalidad autorizada y la custodia responsable de la información.

¿Qué normativa regula esta situación en Argentina?

Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.

¿Qué consecuencias pueden derivarse de este accionar?

- Laborales: Sanciones disciplinarias o despido con justa causa.
- Civiles: Reclamos por daños y perjuicios económicos o daño reputacional a la empresa.
- Penales: Denuncias por vulneración indebida de privacidad y tratamiento ilícito de información confidencial.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Actividad integradora final

A partir del análisis realizado, elaborar una breve propuesta donde se definan:

•forma de contratación adecuada para cada integrante

- Mantener al primer desarrollador en relación de dependencia.
- Regularizar al segundo desarrollador bajo relación de dependencia, reconociendo su jornada y subordinación real.
- Conservar al tercer programador bajo contratación de locación de servicios por proyecto, con contrato comercial, alcance claro y entregables específicos.

•condiciones claras de teletrabajo

- Establecer horarios fijos de disponibilidad y canales oficiales de comunicación, prohibiendo mensajes laborales fuera de jornada.
- Proveer computadoras de trabajo o pagar compensación pactada por uso de equipos y gastos de conectividad.

•políticas básicas de confidencialidad y uso de datos

- Firma obligatoria de Acuerdos de Confidencialidad (NDA) para todo el equipo.
- Implementar controles de acceso según rol y restricción estricta de descarga masiva de datos.
- Obligatoriedad de utilizar datos simulados para pruebas y desarrollos internos.